

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
יוסף טייב
קטי קטרין שטרית
מירב בן ארי
משה סולומון

2897/25/פ

הצעת חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים) (תיקון – הגנה על תשלומים לעולה חדש), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע"ד–2014,¹ בסעיף 2 –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "לבן משפחתו" יבוא "וכן תשלומים המשולמים לחייל כאמור שהוא עולה חדש על ידי משרד העלייה והקליטה מכוח נוהלי המשרד";

(2) בסעיף קטן (ד), אחרי "צבא הגנה לישראל" יבוא "או משרד העלייה והקליטה, לפי העניין", במקום "לו" יבוא "להם" ובסופו, אחרי "בפקודות הצבא" יבוא "או בנוהלי משרד העלייה והקליטה, לפי העניין".

תיקון חוק שירות לאומי–אזרחי, התשע"ד–2014,² בסעיף 8(ח) –

(1) בפסקה (1), אחרי "בשירות לאומי-אזרחי" יבוא "וכן תשלומים המשולמים על ידי משרד העלייה והקליטה למשרת בשירות לאומי-אזרחי";

¹ ס"ח התשע"ד, עמ' 658, התשע"ז, עמ' 668.
² ס"ח התשע"ד, עמ' 380; התשע"ז, עמ' 668.

(2) בפסקה (3), אחרי "של הרשות" יבוא "או מזכותו של משרד העלייה והקליטה, לפי העניין", במקום "לה" יבוא "להם" ובסופו יבוא "או שר העלייה והקליטה, לפי העניין".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק תשלומים לחיילים בשירות סדיר (הגנה על תשלומים), התשע"ד–2014 (להלן – החוק), נועד במקורו להגן על תשלומים שמשלם צה"ל לחיילים בשירות חובה בשל מצבם הכלכלי-חברתי ובשל סיבות נוספות כגון בשל היותם חיילים בודדים/עולים. מאחר והטעמים שבבסיס מתן הגנה על תשלומים המשולמים על ידי צה"ל נכונים גם לגבי תשלומים הניתנים ע"י משרד העלייה והקליטה, ואף ביתר שאת בשים לב לקשיים שעימם מתמודדים חיילים שהם עולים חדשים, ובייחוד חיילים עולים בודדים, מוצע לתקן את החוק ולהוסיף לרשימת התשלומים המוגנים מפני העברה, עיקול או שעבוד, גם את התשלומים שמעניק משרד העלייה והקליטה. מוצע להחיל זאת גם ביחס לשירות לאומי-אזרחי.

הצעת חוק ממשלתית בנוסח דומה אושרה בקריאה הראשונה בכנסת העשרים וארבע (הצעות חוק הממשלה – 1524).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/2370/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ג (20.03.2023)